

특정감사

감 사 보 고 서

－ 지방 임대주택 운영실태 특정감사 －

2024. 8.



공무원연금공단 감사실



목 차



I . 실시감사 개요	1
1. 감사배경	
2. 기본방향 및 중점사항	
3. 감사실시 과정	
4. 감사결과 처리	
II . 감사대상 임대주택 현황	2
III . 감사결과	4
1. 총 평	
2. 지적사항 총괄	
3. 분야별 지적사항 [요약]	
4. 지적사항에 대한 처리기준	
IV . 감사결과 처분요구 일람표	17
V . 감사결과 처분요구서	17
【별 첨】 감사결과 처분요구서	18

I. 실지감사 개요

1. 감사배경

공단 「감사규정」 제4조제3항과 “2024년 연간 감사업무 계획 보고” (감사실-○○○호, '24. ○.○○.)에 따라 실시한 특정감사로서 임대주택의 입·퇴거 관리 및 시설보수 업무를 중심으로 지방 임대주택 운영 전반에 대한 실태를 점검하였다.

2. 기본방향 및 중점사항

이번 감사에서는 지방 임대주택의 운영과 관련하여 고객만족도 및 경영효율성 제고 측면에서 업무 프로세스와 시스템 개선 위주로 감사를 추진하면서, 입·퇴거 관리 등 임대주택의 운영과 시설 및 안전관리의 적정성 등에 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 ○명의 감사인력을 투입하여 실지감사에 필요한 기초자료를 수집하기 위해 2024. ○. ○○.부터 ○.○○.까지 ○일간의 예비조사와 2024.○.○○.부터 ○.○○.까지 ○○일간 실지감사를 실시하였다.

※ 감사일수(○○일) : ○○일×○명, ○일×○명(준감사인 ○일×○명, 외부감사인 ○일×○명 제외)

4. 감사결과 처리

감사결과 시정·주의·권고 등이 필요한 사항은 업무처리 내용 및 경위를 확인한 후에 확인서를 징구하였고, 모든 지적사항에 대하여 주택실 및 각 지부 담당자가 참석한 가운데 감사마감회의(2024. ○. ○○.)를 통하여 의견을 수렴하였으며, 내부검토 및 감사결과심의회의 심의(2024. ○. ○○.)를 거쳐 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사대상 임대주택 현황 (2024. 5월 말 기준)

1. 지방 임대주택 담당자 현황

(단위 : 명)

구 분	총 인원	임대주택 관련 업무 직원 현황				
		합계	1급	2급	3급	4급 이하
☆☆☆☆☆☆	○○	○	○	○	○	○
○○○○○○○○	○○	○	○	○	○	○
○○○○○	○○	○	○	○	○	○
●●●●●	○○	○	○	○	○	○
★★★★	○	○	○	○	○	○
합 계	○○○	○	○	○	○	○

※ 총인원은 지부 소속 전문위원, 상담사 및 ☆☆☆☆☆☆ □□□ 인원 포함

2. 지방 임대주택 주요 현황

□ 임대주택 운영현황

(단위 : 단지, 세대)

구 분		집단화단지			분산단지			합 계	
지부	지역	단지	평형	세대수	단지	평형	세대수	단지	세대수
☆☆☆☆ ☆☆	○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○	○○○	○○○○
	○○○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
○○○○○ ○○○	○○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
	○○	○	◇◇◇◇	○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
○○○○○		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○○○	○○○○
●●●●●		○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
★★★★		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○	○	○○○
합 계		○		○	○		○	○	○○○○

※ 강원지부는 △△△△△로 통합됨에 따라 '25. 07. 수도권 종합감사 대상 포함

□ 집단화 단지 내 상가 및 어린이집 현황

구 분	단지명	세대수	상 가			어린이집			
			운영중	공실	계	명칭	면적(㎡)	운영 방법	계약금액(천원) [보증금/임대료]
☆☆☆☆ ☆☆	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	-
	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	-
	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	-
	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	-
	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	-
○○○○○ ○○	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	어린이집 미운영			
○○○○○	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	○○○○/○○○
●●●●	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	○○○○/○○○
	◇◇◇◇◇	○○○	○	○	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	○○○○/○○○
★★★★	◇◇◇◇◇	○○○	○	-	○	◇◇◇	○○○	◇◇◇	-
합 계		○○○	○○	○	○		○○○		○○○○/○○○

□ 집단화 단지 특별수선충당금¹⁾ 적립 및 사용 현황

구 분	단지명	세대수	적립개시	적립액 (천원) (*24. 04. 30. 기준)	집행누계	
					집행금액	건수
☆☆☆☆☆☆	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○	○○
	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○	○○
	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○	○○
	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○○
	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○	○○
○○○○○○○○	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○	○○
○○○○○	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○	○○
●●●●	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○
	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○,○○○	○
★★★★	◇◇◇◇◇	○○○	'○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○	○○
합 계		○○○		○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○○○

1) 특별수선충당금 : 300세대 이상의 공동주택의 경우「공공주택 특별법」제50조의4 및 같은법 시행령 제57조에 따라 사용검사일로부터 1년이 지난날이 속하는 달부터 매달 표준건축비의 4/10,000을 금융기관에 예치하고 해당 비용을 공용부위 시설 보수 또는 설치 등에 사용

Ⅲ. 감사결과

1. 총 평

지방 임대주택 운영실태 특정감사는 「공공감사에 관한 법률」과 감사원 규칙 「공공감사기준」에 따라 시행하였으며, 우리 공단 「감사규정」에 의거하여 감사 결과를 보고하고, 이에 따라 조치하고자 한다.

금번 특정감사에서 지방 임대주택 운영과 관련한 중대한 오류 사항이 발견되지는 않았으나, 관련 법률 및 규정 미준수 등 일부 문제점이 확인되었다.

임대주택 운영과 관련하여 주택실과 각 지부는 「주택공급에 관한 규칙」의 일부개정(‘〇〇.〇〇.〇〇. 시행)으로 주택소유여부 판정기준이 변경(11개 항목 → 12개 항목)되었음에도 임대주택 입주대기자 모집공고 시 이를 안내하지 않았다.

그리고 임대주택 입주자 선정 시 동일순위 경쟁이 있는 경우에는 「주택사업 운영규칙」에 따라 가점을 산정하여야 하며, 그 중 무주택기간 가점 산정 시 만30세 이후 주택을 처분한 경우에는 주택처분일로부터 무주택기간을 산정하여야 함에도 일부 지부는 이를 잘못 적용하여 가점을 과대 산정한 사실이 확인되었다.

또한, 「상가건물임대차보호법」에 따르면 상가 임대차계약의 양당사자가 재계약과 관련하여 임대차기간 만료 6개월 전부터 1개월 전까지 아무런 통지를 하지 않는 경우 임대료 인상 등 조건 변경없이 1년간 자동 연장되므로 공단은 임대료 인상 등 조건 변경여부에 대한 사전협의 및 검토를 상가 임대차기간 만료 1개월 전까지 완료하여야 임대료 인상 등 조건 변경이 가능함에도 각 지부는 해당 기간 내에 이에 대한 협의나 검토를 진행하지 않았음이 확인되었다.

임대주택 시설 및 안전관리와 관련하여 「공사계약 일반조건」과 공단의 「공사 근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 세부기준」에 따라 공단이 발주하는 모든

공사는 해당 제도에 따른 절차(합의서 또는 제외 신청서 징구 등)를 이행하여야 함에도 이를 준수하지 않은 사실이 확인되었다.

그리고 공사량의 증감으로 계약금액을 조정하는 경우에는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)」에 따라 산업안전보건관리비를 조정하여야 하나, ◀◀◀◀상록아파트 아스팔트 포장공사에 대한 준공정산 시 관련기준에 맞지 않게 산업안전보건관리비를 조정함으로써 계약상대자에게 공사대금 ○○○,○○○원을 과소 지급하였다.

또한, 「건설산업기본법」, 「산업안전보건법」 및 「건설기술 진흥법」에 따라 사회보험료, 산업안전보건관리비, 환경관리비 등을 항목별로 구분 계상하여 계약을 체결하여야 함에도 임대주택 시설보수 공사 계약체결 시 이를 구분 계상하지 않고 계약을 체결한 사례가 다수 확인되었으며,

「국가계약법」, 「공사계약일반조건」 및 「국가재정법」 등에 따라 설계변경으로 인하여 계약금액을 조정하는 경우 관련 예산을 확보하고 계약변경을 시행하고, 확보된 예산 범위에서 공사대금을 지급하여야 하나, ○○○○년도 ◁◁◁◁ 도배 및 장판 교체공사의 계약금액을 증액 변경하면서 예산을 확보하지 않고, 익년도 예산으로 공사비를 지급한 사실이 확인되었다.

아울러, 국내·외에서 배관외부 부식으로 인한 가스사고 빈도가 높은 상황에서 준공 후 ○○년 이상 경과된 ▶▶▶▶ 상록아파트 단지의 도시가스시설을 점검한 결과, 건물 외벽 입상관 밸브함 내 배관 및 밸브 주변부에서 부식이 진행되는 등 일부 시설보완이 필요한 구간이 확인되었다.

끝으로, 공단(주택실 및 각 지부)은 이번 특정감사에서 지적된 내용에 대하여 적극적인 업무수행을 통해 효율적·효과적으로 업무를 추진하고 각종 위험에 대비할 필요가 있었다.

2. 지적사항 총괄

금번 감사를 통하여 시정 ○건, 주의 ○건, 권고 ○건, 모범사항 ○건으로 총 ○○건의 행정적 조치사항이 도출되었다.

< 지적사항 총괄 >

구 분		건 수	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상 조치		비 고
					건수	금 액 (단위 : 원)	
총 건수(A+B+C)		○	○	○	○	○○○,○○○	-
조치 요구 (A)	소 계	○	○	○	○	-	-
	변 상	○	○	○	○	-	-
	징 계	○	○	○	○	-	-
	시 정	○	○	○	○	○○○,○○○	-
	주 의	○	○	○	○	-	-
	개 선	○	○	○	○	-	-
	권 고	○	○	○	○	-	-
	통 보	○	○	○	○	-	-
현지조치(B)		○	○	○	○	-	-
모범사항(C)		○	○	○	○	-	-

3. 분야별 지적사항 [요약]

1. 주택소유여부 판정 시 「주택공급에 관한 규칙」 개정사항 미반영 : 권고

(업무개요)

- 공단은 무주택공무원을 위한 공무원임대주택을 운영하면서 「주택사업운영규정」 등에 따라 입주신청자의 무주택 여부를 판정하고 있다.

(판단기준)

- 「주택사업운영규정」 제23조에 따르면 공무원임대주택 입주대상은 임대주택 소재지에 입주신청자를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하지 않아야 한다.
- 이 경우 주택소유여부 판정은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조를 따르도록 하고 있는데, 관련 조항이 아래와 같이 개정(○○○○.○○.○○. 시행)되었다.(표1 참조)

[표1] 주택공급에 관한 규칙 제53조(주택소유여부 판정기준) 개정 내용

종 전	개 정
1호 ~ 11호 : 상속으로 인한 주택의 공유지분을 취득한 경우 등	- 좌 동 -
-	12호 : 거주하던 임차주택을 임차인이 취득한 경우 (3가지 요건을 모두 충족) - 24년 1월~12월까지 생애 첫 주택 취득 - 60㎡ 이하, 취득가격이 2억원 이하 - 취득일 전날까지 1년 이상 거주한 경우

(문 제 점)

- 주택소유여부 판정기준 개정 이후 공단은 임대주택 입주대기자 모집공고를 ○○차례 실시하였으나, 해당 정보가 안내되지 않았고, 이에 따른 심사도 이루어지지 않았음이 확인되었다.(표2 참조)

[표2] 입주대기자 모집공고 시 주택소유여부 판정기준 개정사항 안내 현황

구분	부서	공고건수	모집세대	주택소유심사건수	개정사항 안내
정기	주택실	○건	○○○세대	○○○건	×
수시	지 부	○○건	○○○세대	○○○건	×
기관		○건	○○○세대	○○○건	×

- (조치할 사항) 「주택공급에 관한 규칙」 제53조의 주택소유여부 판정기준 개정 사항을 모집공고문, 업무편람 등에 반영하고 전지부에 안내철저 (권고)

2. 노무비 구분관리 및 지급확인제도 이행 미흡 : 주의요구

(업무개요)

- 공단은 공무원임대주택을 운영하면서 노후 시설보수 등을 위하여 각종 공사를 시행하고 있다.

(판단기준)

- 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제43조의3(노무비 구분관리 및 지급확인)에 따라 계약상대자는 매월 모든 근로자의 노무비 청구내역을 제출하여야 하며, 공단은 이를 확인하고 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 한다.
- 이와 관련하여 공단은 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 세부기준(‘00.0.)」을 마련하고 공단의 발주하는 모든 공사에 대하여 합의서 및 노무비 전용통장 사본을 함께 제출하도록 하고 있으며, 예외사유에 해당할 경우에는 제외 신청서를 제출받아 제도 적용 대상에서 제외할 수 있도록 하고 있다.

(문 제 점)

- 임대주택 시설보수 공사계약 점검결과 아래와 같이 관련 기준에 따른 절차를 충실히 이행하지 않는 사실이 확인되었다.(표3 참조)

[표3] 노무비 구분관리 및 지급확인제 미이행 현황

관리지부	전체 공사계약 건수	제도 적용 대상 구분		절차 이행 여부*	
				이행	미이행
부산	○○	적용	○○	○○	○○
		예외	○○	○○	○○
세종대전	○○	적용	○○	○○	○○
		예외	○○	○○	○○
광주전북	○○	적용	○○	○○	○○
		예외	○○	○○	○○
대구	○○	적용	○○	○○	○○
		예외	○○	○○	○○
제주	○○	적용	○○	○○	○○
		예외	○○	○○	○○

* (제도 적용대상) 합의서 및 노무비 전용통장 사본 징구 후 해당 계좌로 노무비 지급
(적용예외 대상) 제외 신청서 및 증빙자료 징구

(조치할 사항) 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 주의 촉구 (주의)

3. 산업안전보건관리비 조정 및 집행 잘못 : 시정요구

(업무개요)

- 공단은 임대주택 시설보수 등을 위하여 각종 공사를 시행하고 있으며, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 등에 따라 계약을 관리하고 있다.

(판단기준)

- 「(계약예규) 공사계약 일반조건」에 따르면 공단은 공사량의 증감이 있는 경우 계약금액을 조정하도록 하고 있으며, 이 때, 산업안전보건관리비는 「산업안전보건법」 제72조와 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)」 제4조에 따라 조정하도록 하고 있다.

(문 제 점)

- ○○○○는 ◀◀◀◀상록아파트 아스팔트 포장공사(○○○○.○○.○○. 준공)에 대한 준공정산 시 관련 기준에 맞지 않게 산업안전보건관리비를 조정하여 아래와 같이 계약상대자에게 공사대금 총 ○○○,○○○원을 과소 지급하였다.(표4 참조)

[표4] ◀◀◀◀상록아파트 포장공사 준공금액 재산정 내역

구 분	계약금액	준공금액		
		종전(①)	수정(②)	증감(②-①)
재료비(A)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
직접노무비(B)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
간접노무비(C)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
산출경비(D)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
안전보건관리비(E)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
기타경비 등(F)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
소계(G=A+B+...+F)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
일반관리비 및 이윤(H)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
부가세(I)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○
총 액(J=G+H+I)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○

* 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액

- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감비율
- 대상액의 증감 비율은 (설계변경 후 대상액-설계변경 전 대상액)/설계변경 전 대상액×100%

(조치할 사항) 관련 기준에 맞게 산업안전보건관리비를 조정하여 공사금액 ○○○,○○○원 추급 (시정)

4. 입주신청세대의 무주택기간 산정 오류 : 주의요구

(업무개요)

- 공단은 공무원임대주택을 운영하면서 「주택사업운영규정」 등에 따라 입주자를 선정하고 있다.

(판단기준)

- 「주택사업운영규정」 제27조에 따라 임대주택의 입주자 선정순위는 주택소유 여부와 임대주택 수혜여부를 기준으로 정하고, 동일 순위에서 경쟁이 있는 경우에는 「주택사업운영규칙」 별표10에 따른 가점제 적용 기준에 따라 점수가 높은 순으로 하도록 하고 있다.
- 가점제 적용 기준의 배점요소인 전국 무주택기간은 모집공고일을 기준으로 입주신청자 및 그 배우자를 대상으로 산정하며, 과거 주택을 소유했던 경우에는 주택처분일(만30세 이전에 주택을 처분한 경우에는 만30세가 되는 날)부터 기간을 산정하도록 하고 있다.

(문 제 점)

- ○○○○와 ○○○○○○는 임대주택 입주 심사 시 아래와 같이 입주신청자가 과거 주택을 소유했었음(만30세 이후 주택 처분)에도 주택처분일부터 기간을 산정하지 않고 만30세가 되는 날부터 기간을 산정하여 무주택 기간에 대한 가점을 잘못 적용하였다.(표5 참조)

[표5] 임대주택 입주심사 시 무주택기간 가점 산정 오류 현황

관리지부	모집공고	무주택기간 가점 적용 오류			비 고
		건수	종전	수정	
○○	○○○○.○○.○○.공고	○	○○년 ○○개월 (○○점)	○○년 ○○개월 (○○점)	입주가능 여부와는 무관
	○○○○.○○.○○.공고	○	○○년 ○○개월 (○○점)	○○년 ○○개월 (○○점)	
○○○○○	○○○○.○○.○○.공고	○	○○년 ○○개월 (○○점)	○○년 ○○개월 (○○점)	
	○○○○.○○.○○.공고	○	○○년 ○○개월 (○○점)	○○년 ○○개월 (○○점)	

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 주의 촉구 (주의)

5. 시설보수 공사계약 시 사회보험료 등 미계상 : 주의요구

(업무개요)

- 공단은 공무원임대주택을 운영하면서 시설보수 등을 위하여 각종 건설공사를 시행하고 있다.

(판단기준)

- 공단은 「건설산업기본법」 제22조 및 「사회보험의 보험료 적용기준」 등에 따른 고용보험료, 산업재해보상보험료, 국민연금보험료, 건강보험료와 같은 법 제68조의3에 따른 건설기계대여대금 지급보증서 발급에 드는 금액을 산출내역서에 분명하게 적어야 한다.
- 또한, 「산업안전보건법」 제72조에 따른 산업안전보건관리비와 「건설기술 진흥법」 제66조 등에 따른 환경관리비를 계약금액 및 공사종류에 따라 산출내역서에 계상하여 반영하여야 한다.

(문 제 점)

- ☆☆☆☆☆, ○○○○와 ●●●●는 임대주택 시설보수 공사 계약체결 시 사회보험료 등을 항목별로 구분·특정하여 계상하지 않고 계약을 체결하였다.

(표6 참조)

[표6] 임대주택 시설보수 공사 계약체결 시 사회보험료 등 반영 현황

관리 지부	계약내용	산재보험, 고용보험료	국민연금, 건강보험료 등	환경 보전비	산업안전 보건관리비	건설기계대여금 지급보증서 발급금액
☆☆ ☆☆ ☆☆	♣♣♣♣ 승강기 부품 교체	미반영	제외	미반영	미반영	미반영
	♣♣♣♣ 주민시설 내부마감재 보수	미반영	제외	미반영	제외	미반영
	♣♣♣♣ 지하주차장 주차라인 LED 등기구 교체	미반영	제외	제외	미반영	제외
	▶▶▶▶ 옥상 무동력 흡출기 교체	반영	제외	반영	미반영	반영
○○ ○○	◀◀ 승강기 노후부품 교체	미반영	제외	미반영	미반영	미반영
	◀◀ 박공지붕 교체 및 방수	반영	제외	미반영	미반영	미반영
●● ●●	♣♣ 옥상층 세대 부분 방수	미반영	제외	미반영	미반영	미반영
	♣♣ CCTV 시스템 설치	미반영	미반영	제외	미반영	제외

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 주의 촉구 (주의)

6. 단지내 상가 임대차계약 재계약 사전협의 기한 미준수 : 주의요구

(업무개요)

- 지부는 「직제규정시행규칙」 별표5(부서별 업무분장)에 따라 관할 임대주택 단지내 상가의 임대 및 입주업체 관리를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「상가건물임대차보호법」 제10조에 따르면 상가 임대차계약의 양당사자가 재계약과 관련하여 특정기간(임대차 기간 만료 6개월 전부터 1개월 전까지) 내에 아무런 통지가 없으면 임대료 인상 등 조건 변경없이 1년간 자동적으로 연장되도록 계약의 묵시적 갱신을 규정하고 있으며, 같은 법 제15조에 따라 당사자간에 합의하더라도 이 법의 규정에 위반된 약정은 무효임을 선언하여 임차인을 보호하고 있다.

(문 제 점)

- 단지내 상가의 재계약 절차 점검결과 임대차기간 만료 1개월 전까지 임대료 인상 등 계약조건 변경에 대한 협의 및 검토를 진행하지 않았음이 확인되었다.

(표7 참조)

[표7] 임대주택 단지내 상가 임대차계약 재계약 절차 점검결과

관리 지부	단지명	업체명	만료일	의견조치 등 사전협의 및 검토	재계약 체결	
					갱신안내	계약조건
☆☆ ☆☆	◇◇◇◇	◇◇◇◇	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	인하
	◇◇◇◇	◇◇◇◇	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	인하
○○ ○○	◇◇◇◇	◇◇◇◇	'00.00.00.	-	'00.00.00.	동결
		◇◇◇◇	'00.00.00.	-	'00.00.00.	동결
○○	◇◇◇◇	◇◇◇◇	'00.00.00.	-	'00.00.00.	동결
		◇◇◇◇	'00.00.00.	-	'00.00.00.	동결
●●	◇◇◇◇	◇◇◇◇	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	동결
	◇◇◇◇	◇◇◇◇	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	동결
★★	◇◇◇◇	◇◇◇◇	'00.00.00.	-	'00.00.00.	동결
		◇◇◇◇	'00.00.00.	-	'00.00.00.	동결

(조치할 사항) 향후 계약조건 변경 등을 기한 내 사전협의 및 검토 철저 (주의)

7. 설계변경으로 인한 계약금액 조정 처리 부적정 : 주의요구

(업무개요)

- 공단은 임대주택 시설보수 등을 위하여 각종 공사를 시행하고 있으며, 「국가재정법」, 「국가계약법」 등에 따라 관련 예산 및 계약을 관리하고 있다.

(판단기준)

- 「국고금관리법」 제20조에 따라 지출원인행위는 예산 범위에서 하여야 하며,
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조, 같은 법 시행령 제65조 및 시행규칙 제74조의2에 따라 설계변경 등으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때는 설계변경이 필요한 부분 시공 전에 조정하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 예산이 없는 때에는 공사량 등을 조정할 수 있도록 하고 있다.
- 계약금액 조정 관련 예산을 확보하기 위하여 예산의 전용 등이 필요한 경우에는 「국가재정법」 제46조, 같은 법 시행령 제19조 및 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에 따라 조정할 수 있다.
- 따라서 공단은 공사 및 물품 등 계약 체결 이후 계약수량 및 내용의 변경 등 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시에는 관련 예산을 확보하고 계약변경을 시행해야 하며, 확보된 예산 범위에서 공사대금을 지급하도록 하고 있다.

(문 제 점)

- △△△△△△는 2023년 <<<< 공무원임대아파트 도배 및 장판 교체공사와 관련하여 계약금액을 증액 변경하면서 예산을 확보하지 않았고, 미지급한 공사대금은 익년도 예산으로 지급하였음이 확인되었다.(표8 참조)

[표8] ○○○○년 <<<< 도배 및 장판 교체공사 준공금액 대비 예산부족 현황

(금액단위 : 백만원)

관리 지부	계약기간	계약금액				기성금액 (B)	미지급액 (C=A-B)	예산잔액 (D)	예산부족 (C-D)
		최초	1차	2차	준공(A)				
△△ △△	'00.00.00. ~ '00.00.00.	.00	.00	.00	.00	.000	.000	.00	.000

(조치할 사항) 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 주의 촉구 (주의)

8. 단지내 도시가스시설 안전을 위한 시설보완 필요 : 권고

(업무개요)

- 공단은 공무원임대주택을 운영하면서 「주택사업운영규정」 제44조에 따라 임대주택 등 시설을 관리하고 있으며, 단지 내에는 도시가스 공급 및 사용을 위한 배관 등 도시가스시설이 설치되어 있다.

(판단기준)

- 「도시가스사업법 시행규칙」에 따르면 건축물의 내·외벽에 노출된 도시가스 배관은 바닥으로부터 1m의 높이에 폭 3cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우 표면색상을 황색으로 아니할 수 있으며, 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준」(산업통상자원부 공고 제○○○○-○○호, ○○○○.○○.○○.)에 따라 모든 배관은 내식성을 가져야 한다.
- 특히, 국내·외에서 배관외부 부식으로 인한 가스사고 빈도가 높은 것으로 보고(류영돈 외, 2014)*되고 있어 단지 내 안전사고 예방을 위하여 배관 부식방지 등 도시가스시설을 적절하게 유지관리하여야 한다.

* 류영돈, 이진한, 윤영기, 임호석(2014). 외면부식 직접평가법 개발 및 국내 도입 연구, 한국가스학회지, 18(5), 12-19.

(문 제 점)

- ▶▶▶▶ 상록아파트 단지(○○○○.○○.○○ 준공)의 도시가스배관 등을 점검한 결과 아래와 같이 회색으로 도장된 건물 외벽 입상관의 황색띠 2중 표시 스티커 상태 불량 상태가 불량하고, 밸브함 내 배관 및 밸브 주변부에서 부식이 진행되고 있어 심화될 경우 가스누출 등 안전사고 위험이 있는 구간이 발견되었다.(그림1 참조)

[그림1] ▶▶▶▶ 상록아파트 단지 내 도시가스배관 등 점검 결과



- (조치할 사항) 단지내 도시가스시설 안전을 위하여 외부 노출 배관에 황색띠 표시, 밸브함 내 배관 및 밸브 부식방지도장 등 시설보완 필요 (권고)

9. 적극적인 제도개선 노력으로 임대주택 재계약 인정범위 확대 : 모범사항

(문 제 점)

- 공단 「주택사업운영규정」에 따르면 입주자나 그 배우자가 분양주택을 공급 받은 경우 그 주택의 입주예정일까지 재계약할 수 있도록 하고 있는데, 이는 분양권 취득 대상자를 한정하지 않은 「공공주택특별법 시행규칙」과 상충되어 향후 담당자의 업무 혼란과 민원의 원인이 될 수 있었다.

(개선내용)

- ●●●●(담당 ♥급 ♥♥♥)는 사전컨설팅 제도를 통하여 불명확했던 기준을 적극적으로 해석하고자 하였으며, 이를 통해 「공공주택특별법 시행규칙」과 「주택사업운영규정」의 전체적인 취지를 고려하여 세대원이 분양권 등을 취득한 경우에도 입주예정일까지 거주기간을 연장할 수 있도록 해석을 도출하였으며, 이를 근거로 공단의 주택사업운영규정을 개정하였다.

(기대효과)

- 이러한 노력으로 상위법과 맞지 않게 운영되던 공단 내부 기준을 적극적인 자세로 재해석하고, 즉시 관련 규정을 개정하도록 함으로써 입주자 민원을 사전 예방하고 고객 만족도를 향상시키는 데 기여하였다.

10. 탄소발자국 우수아파트 인증 등을 통한 적극적인 ESG경영 실천 : 모범사항

(문 제 점)

- ▶▶▶▶ 상록아파트의 노후화(준공 ○○○○년)로 단지 내 시설 전반의 에너지 효율이 떨어지고 있는 상황에서도 ESG경영 실천을 위한 공단의 역할수행은 지속적으로 강조되고 있어 새로운 실천방안 모색이 절실해지고 있다.

(개선내용)

- 이에 ☆☆☆☆☆(담당 ○급 ○○○)는 지자체의 탄소발자국 우수아파트 인증 사업 및 각종 지원 사업을 발굴하고, 참여함으로써 지자체로부터 각종 시상금과 인센티브, 시설물 교체 지원금 등 총 ○○,○○○천원을 지원받았다.

(기대효과)

- 탄소발자국 우수아파트 인증현판 및 인센티브 수령으로 공단 이미지를 제고하고, 입주자의 관리비 부담을 절감하였으며, 그 밖에 다양한 지자체 지원사업 참여로 노후 시설물 개선 및 에너지 절감형 시설 조성 예산을 절감하였다.

4. 지적사항에 대한 처리기준

처 분	처리기한	처 분	처리기한
변 상	3개월	개 선	2개월
징 계	1개월	권 고	2개월
시 정	2개월	통 보	2개월
주 의	2개월	현지조치	즉 시

IV. 감사결과 처분요구 일람표

☐ 처분요구와 수범사항 일람표

일련 번호	제 목 (소관·조치부서)	처분요구 등 종류
1	주택소유여부 판정 시 「주택공급에 관한 규칙」 개정사항 미반영 (◆◆◆)	권 고
2	노무비 구분관리 및 지급확인제도 이행 미흡 (○○○○, ☆☆☆☆☆, ◎◎◎◎◎◎, ●●●●, ★★★★★)	주 의
3	산업안전보건관리비 조정 및 집행 잘못 (○○○○)	시 정
4	입주신청세대의 무주택기간 산정 오류 (○○○○, ◎◎◎◎◎◎)	주 의
5	시설보수 공사계약 시 사회보험료 등 미계상 (☆☆☆☆☆☆, ●●●●, ○○○○)	주 의
6	단지내 상가 임대차계약 재계약 사전협의 기한 미준수 (○○○○, ☆☆☆☆☆, ◎◎◎◎◎◎, ●●●●, ★★★★★)	주 의
7	설계변경으로 인한 계약금액 조정 처리 부적정 (△△△△△△)	주 의
8	단지내 도시가스시설 안전을 위한 시설보완 필요 (☆☆☆☆☆☆)	권 고
9	적극적인 제도 개선 노력을 통한 재계약 인정 범위 확대 (●●●● : 담당 ♥급 ♥♥♥)	모범사항
10	탄소발자국 우수아파트 인증 등을 통한 적극적인 ESG경영 실천 (☆☆☆☆☆☆ : 담당 ○급 ○○○)	모범사항

V. 감사결과 처분요구서 : “별첨”

공무원연금공단 상임감사 권 고

제 목 주택소유여부 판정 시 「주택공급에 관한 규칙」 개정사항 미반영
소 관 부 서 ◆◆◆
조 치 부 서 ◆◆◆
내 용

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 총 〇〇개 단지 〇〇,〇〇〇세대의 임대주택을 보유하고 〇〇,〇〇〇세대²⁾를 운영하고 있으며, 각 지부는 「직제규정 시행규칙」 별표5(부서별 업무분장)에 따라 관할 지역에 소재한 임대주택의 입주자 관리업무를 수행하고,

그리고 각 지부에서는 「주택사업운영규정」 제23조(입주대상) 및 제27조(입주자 선정순위) 등에 따라 “임대주택 입주대기자 수시모집공고³⁾”를 통해 입주신청자를 모집하고 입주대상자의 자격, 입주자 선정순위, 입주신청자의 가점 등 선정기준을 마련하여 입주대상자를 심사·선정하고 있으며, ◆◆◆은 각 지부의 임대주택 운영 관련 업무에 대한 지원 및 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

2) 운영세대수 : 재건축·매각 중인 〇개 단지 〇,〇〇〇세대 제외(세대구분형·방별임대 〇〇〇세대 포함)

3) 수시모집 : 임대주택 입주자 정기모집(◆◆◆) 미달세대에 대한 입주자 모집

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「주택사업운영규정」 제23조(입주대상)에 따르면 임대주택에 신규로 입주할 수 있는 대상자는 임대주택소재지⁴⁾에 입주신청자를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하고 있지 않아야 하며, 주택소유여부 판정은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따라 판정하도록 되어있다.

같은 규정 제26조(입주자 선정 및 재계약)에 따르면 입주신청자는 공단홈페이지의 공개 모집공고를 통해 입주대기자 신청을 하며, 입주대기자 모집공고문 및 신청매뉴얼 등에 따라 본인 및 세대구성원⁵⁾의 무주택 여부를 확인하고 입주신청서의 전국무주택 또는 소재지무주택을 선택하여 입주신청서를 제출하고 있으며,

임대주택 심사 담당자는 입주신청자가 제출한 본인 및 세대구성원의 주택소유 여부와 국토교통부의 주택소유여부 검색의뢰 결과를 비교하여 주택소유여부가 입주신청서에 표시된 것과 다른 경우에는 입주신청자에게 「주택공급에 관한 규칙」 제53조 제1호~제12호(공공임대주택의 공급의 경우에는 제6호, 제9호 및 제11호 제외)에 해당하는 소명자료를 요청하고, 소명자료 심사 결과 같은 규칙 제53조에 해당하는 경우에만 무주택으로 판정하여야 한다.

따라서 임대주택 심사 담당자는 임대주택 입주신청자가 제출한 본인 및 세대구성원의 주택소유여부를 판정할 때에는 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준)제1호~제12호(공공임대주택의 공급의 경우에는 제6호, 제9호 및 제11호 제외)에 해당하는지 확인하여 주택소유여부를 판정하여야 한다.

4) 임대주택소재지 : 「주택사업운영규정」 제3조에 따라 임대주택이 소재하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군의 행정구역을 말한다. 단, 강원특별자치도의 경우 시·군의 행정구역을 말한다. 이 경우, ‘둘 이상의 특별시·광역시·특별자치시 또는 시·군의 행정구역에 걸친 경우’와 ‘서울특별시와 인천광역시 및 경기도(이하 수도권이라 한다)’는 해당 행정구역 모두를 같은 임대주택 소재지로 본다.

5) 세대구성원 : ①신청자의 배우자 ②신청자 및 배우자의 직계존속 ③신청자의 직계비속 ④신청자 직계비속의 배우자 ⑤배우자의 직계비속 ⑥배우자의 직계비속의 배우자 ※①의 경우 주민등록표상 분리되어 있는 배우자도 포함되며, 나머지의 경우는 신청자 또는 배우자와 주민등록표상에 함께 등재되어 있는 사람

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 각 지부 소관 임대주택(○○, ●●, ★★, ☆☆☆☆ 및 ○○○○○○○○) 입주신청자 및 세대구성원의 주택소유여부 판정기준을 점검한 결과, 주택소유여부 판정 기준인 「주택공급에 관한 규칙」 제53조의 내용이 일부 개정(○○○○.○○.○○. 시행)되어 무주택 판정 항목이 기존 제1호~제11호에서 제12호로 추가로 신설되었음에도(별첨1. 「주택공급에 관한 규칙」 제53조),

아래[표1]과 같이 규칙 개정 이후(○○○○.○○.○○.) 공단이 시행한 임대주택 입주 대기자 모집공고의 “모집공고문(정기 및 수시) 별첨2. 주택소유여부 판정기준” 과 입주대기자 모집 업무처리를 위한 “입주대기자 모집 업무처리 편람(◆◆◆-○○○○호, ○○○○.○○.○○.)” 에는 신설된 제12호가 추가되지 않았고, 규칙 개정 이후 모집한 입주신청자 본인 및 세대구성원의 주택소유여부 판정 시에도 규칙 제12호에 따른 무주택 판정 심사를 하지 않았다.

【표1】 「주택공급에 관한 규칙」 일부개정(2024.03.25.) 이후 시행된 모집공고 현황

부 서	공고구분	공고일	입주대기자 발표일	총 모집세대	주택소유 심사건수	제12호 해당건수
◆◆◆	정기	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
	정기	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
○○○○	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
●●●●	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
○○○○○○○○	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
☆☆☆☆☆☆	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
	기관공급	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
◆◆◆◆	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
△△△△△△	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○
	수시	○○○○.○○.○○.	○○○○.○○.○○.	○○	○○	○

※ 자료 : ◆◆◆과 각 지부에서 제출한 공무원임대주택 정기 및 수시 입주대기자 모집공고 재구성

그 결과 임대주택 입주신청자 본인 및 세대구성원의 주택소유여부가 잘못 판정될 수 있는 위험을 초래하였다.

관련부서 의견 ◆◆◆에서는 향후 모집공고문과 주택소유소명매뉴얼에 해당 내용을 명시하고, 관련 내용을 지부에 공유하여 주택소유여부 판정시 제12호를 포함하여 무주택여부를 판정할 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(◆◆◆◆)께서는 개정된 「주택공급에 관한 규칙」 제 53조의 내용을 “모집공고문” 및 “입주대기자 모집 업무처리 편람” 등에 반영하고 입주세대의 주택소유여부 판정 시 전 지부에서 적용할 수 있도록 안내 등을 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

[별첨 1]

「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준)

구분	판정 기준(2024.03.25. 시행)
1호	상속으로 주택의 공유지분을 취득한 사실이 판명되어 사업주체로부터 제52조 제3항에 따라 부적격자로 통보받은 날부터 3개월 이내에 그 지분을 처분한 경우
2호	도시지역이 아닌 지역 또는 면의 행정구역(수도권은 제외한다)에 건축되어 있는 주택으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 해당 주택건설지역에 거주(상속으로 주택을 취득한 경우에는 피상속인이 거주한 것을 상속인이 거주한 것으로 본다)하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 경우 가. 사용승인 후 20년 이상 경과된 단독주택 나. 85제곱미터 이하의 단독주택 다. 소유자의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지에 건축되어 있는 주택으로서 직계존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전받은 단독주택
3호	개인주택사업자가 분양을 목적으로 주택을 건설하여 이를 분양 완료하였거나 사업주체로부터 제52조제3항에 따른 부적격자로 통보받은 날부터 3개월 이내에 이를 처분한 경우
4호	세무서에 사업자로 등록한 개인사업자가 그 소속 근로자의 숙소로 사용하기 위하여 법 제52조제3항에 따라 주택을 건설하여 소유하고 있거나 사업주체가 정부시책의 일환으로 근로자에게 공급할 목적으로 사업계획 승인을 받아 건설한 주택을 공급받아 소유하고 있는 경우
5호	주택공급신청자가 속한 세대가 20제곱미터 이하의 주택 또는 분양권등을 1호 또는 1세대만 소유하고 있는 경우
6호	60세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속을 포함한다)이 주택 또는 분양권등을 소유하고 있는 경우
7호	건물등기부 또는 건축물대장등의 공부상 주택으로 등재되어 있으나 주택이 낡아 사람이 살지 아니하는 폐가이거나 주택이 멸실되었거나 주택이 아닌 다른 용도로 사용되고 있는 경우로서 사업주체로부터 제52조제3항에 따른 부적격자로 통보받은 날부터 3개월 이내에 이를 멸실시키거나 실제 사용하고 있는 용도로 공부를 정리한 경우
8호	무허가건물[종전의 「건축법」(법률 제7696호 건축법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제8조 및 제9조에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축한 건물을 말한다]을 소유하고 있는 경우. 이 경우 소유자는 해당 건물이 건축 당시의 법령에 따른 적법한 건물임을 증명하여야 한다.
9호	주택공급신청자가 속한 세대가 소형·저가주택등을 1호 또는 1세대만 소유하고 있는 경우
10호	제27조제5항 및 제28조제10항제1호에 따라 입주자를 선정하고 남은 주택을 선착순의 방법으로 공급받아 분양권등을 소유하고 있는 경우(해당 분양권등을 매수한 사람은 제외한다)
11호	임차인으로서 보증금의 전부 또는 일부를 돌려받지 못한 사람이 임차주택을 경매 또는 공매로 매수하여 소유하고 있는 경우. 다만, 그 주택이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 주택가격이 1억5천만원(수도권은 3억원)을 초과하는 경우 나. 주거전용면적이 85제곱미터를 초과하는 경우
12호 (신설)	주택공급 신청자가 임차인으로서 거주하던 임차주택을 취득한 경우로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우 가. 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 취득(생애 최초로 취득한 경우로 한정한다)한 주택 나. 주거전용면적이 60제곱미터 이하인 주택으로서 그 취득가격(「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조에 따라 신고한 가격을 말한다)이 2억원(수도권은 3억원) 이하일 것 다. 해당 주택의 취득일 전날까지 1년 이상 해당 주택에 거주했을 것

※ 제6호, 제9호 및 제11호는 공공임대주택 적용 제외로 미적용

※ 자료 : 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 재구성

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 노무비 구분관리 및 지급확인제도 이행 미흡

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆, ○○○○, ●●●●, ◎◎◎◎◎, ★★★★★

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆, ○○○○, ●●●●, ◎◎◎◎◎, ★★★★★

내 용

1. 업무 개요

공단은 재직 공무원의 주거안정을 위하여 전국에 임대주택을 운영하고 있으며, 각 지부에서는 아래 [표2]와 같이 관할 지역에 소재한 임대주택 시설보수 등의 업무를 수행하고 있다.

[표2] 지부별 임대주택 관리 현황

(단위 : 단지, 세대)

구 분		집단화단지			분산단지			합 계	
지부	지역	단지	평형	세대수	단지	평형	세대수	단지	세대수
☆☆☆☆☆	○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○	○○○	○○○○
	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
◎◎◎◎◎	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
	○○	○	◇◇◇◇	○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
○○○○		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○○○	○○○○
●●●●		○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
★★★★★		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○	○	○○○
합 계		○		○	○		○	○	○○○○

※ 자료 : 지부별 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제43조의3(노무비 구분관리 및 지급확인)에 따르면 계약상대자는 발주기관과 협의하여 정한 노무비 지급기일에 맞춰 매월 모든 근로자의 노무비 청구내역을 제출하여야 하며, 계약담당공무원은 현장인 명부 등을 통해 제1항에 따른 노무비 청구내역을 확인하고 청구를 받은 날부터 5일 이내에 계약상대자의 노무비 전용계좌로 해당 노무비를 지급하여야 한다.

그리고 공무원연금공단의 「공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 세부 기준」(■-○○○○호, ○○○○.○○.○○.)에 따르면 공단이 발주하는 모든 공사의 계약상대자는 이 기준에 따라 착공계 제출 시 합의서 및 노무비 전용 통장 사본을 함께 제출하여야 한다. 단, 아래와 같이 적용 예외 대상인 경우에는 적용 제외 신청서를 제출하고 사유에 따라 증빙자료를 함께 제출하여야 한다.

<공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 예외 사유(증빙자료)>

- ① 계약기간이 1개월 미만인 공사 (단, 계약기간 연장된 경우에 적용)
- ② 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자로부터 정기적인 급여를 받는 상용근로자만으로 구성된 공사
⇒ [증빙] 4대보험 가입증명서 등
- ③ 대금 청구 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우 ⇒ [증빙] ④번과 동일
- ④ 계좌개설 불가 등의 사유로 현금 지급함을 공단에 사전 승인을 득한 경우
⇒ [증빙] 지급내역서(수령인포함), 거래내역(금융기관발행), 금융거래정보(신용정보업자 발급) 등
- ⑤ 조달청 하도급관리시스템(하도급지킴이) 이용 대상 공사
- ⑥ 기타 천재지변 등 불가피한 사유로 객관적으로 적용할 수 없다고 공단이 승인하는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 지부별 임대주택 시설보수를 위한 계약서류 및 착공계 서류 등을 점검한 결과, [표3]과 같이 적용 제외 신청서가 제출되지 않고, 적용 예외 사유도 확인되지 않아 제도 적용 대상에 해당됨에도 불구하고 노무비 구분

관리 및 지급확인 등 절차를 적절히 이행하지 않았음이 확인되었다. 아울러, 공단에서는 증빙자료가 불필요한 적용 예외 사유인 경우에도 적용제외 신청서를 제출하도록 하고 있으나, 상당수의 계약이 이를 이행하지 않은 것으로 확인되었다.

[표3] 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 대상 현황

(단위 : 건)

관리지부	전체 공사계약 건수	제도 적용 대상 구분		절차 이행 여부*	
				이행	미이행
○○	○○○	적용	○○	○	○○
		예외	○○○	○○	○○○
☆☆☆☆	○○○	적용	○○	○	○○
		예외	○○○	○	○○○
○○○○○	○○	적용	○	○	○
		예외	○○	○	○○
●●	○○	적용	○	○	○
		예외	○○	○○	○○
★★	○○	적용	○	○	○
		예외	○○	○	○○

※ 자료 : 지부 제출 자료 재구성

* (제도 적용대상) 합의서 및 노무비 전용통장 사본 징구 후 해당 계좌로 노무비 지급
(적용예외 대상) 제외 신청서 및 증빙자료 징구

그 결과, 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제43조의3(노무비 구분관리 및 지급확인) 등을 위반하는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(●●●●●●●●)께서는 공사 착공 및 관리 시 노무비 구분관리 및 지급확인 절차를 면밀히 이행하는 등 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 ○○○○○○, ☆☆☆☆☆☆☆, ○○○○○○○○○, ●●●●●●, ★★★★★★에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

공무원연금공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 산업안전보건관리비 조정 및 집행 잘못

소 관 부 서 ○○○○

조 치 부 서 ○○○○

내 용

1. 업무 개요

공단은 재직 공무원의 주거안정을 위하여 전국에 임대주택을 운영하고 있으며, 각 지부에서는 아래 [표4]와 같이 관할 지역에 소재한 임대주택 시설보수 등의 업무를 수행하고 있다. 또한 ○○○○에서는 [표5]와 같이 임대주택 시설 보수를 위해 ◀◀◀◀상록아파트 아스팔트 포장공사 계약을 체결하였다.

[표4] 지부별 임대주택 관리 현황

(단위 : 단지, 세대)

구 분		집단화단지			분산단지			합 계	
지부	지역	단지	평형	세대수	단지	평형	세대수	단지	세대수
☆☆☆☆☆☆	○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○	○○○	○○○○
	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
○○○○○○○	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
	○○	○	◇◇◇◇	○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
○○○○		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○○○	○○○○
●●●●		○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
★★★★		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○	○	○○○
합 계		○		○	○		○	○	○○○○

※ 자료 : 지부별 제출 자료 재구성

[표5] ◀◀◀◀상록아파트 아스팔트 포장공사 계약현황

(단위 : 원)

구 분	계약기간	계약상대자	계약금액	준공금액
◀◀◀◀상록아파트 아스팔트 포장공사	○○○○.○○.○○. ~ ○○.○○.	●●●●●●●● 대표 '●●●'	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○

※ 자료 : ○○○○ 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약담당공무원은 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 하고 있고, 계약금액 증감분에 대한 산업안전보건관리비 등의 승률비용은 산출내역서상의 율에 의하되, 설계변경 당시 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 초과하여 계상할 수 없도록 하고 있으며, 설계변경 등에 따른 산업안전보건관리비 조정 시 구체적인 기준은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2023-49호)」 제4조(계상의무 및 기준) 별표 1의3에서 제시하고 있다.

<[별표 1의3]설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법>

- 설계변경에 따른 안전관리비는 다음 계산식에 따라 산정한다
 - 설계변경에 따른 안전관리비 = 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
- 제1호의 계산식에서 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 다음 계산식에 따라 산정한다
 - 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액 = 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감비율
- 제2호의 계산식에서 대상액의 증감 비율은 다음 계산식에 따라 산정한다. 이 경우, 대상액은 예정가격 작성 시의 대상액이 아닌 설계변경 전·후의 도급계약서상의 대상액을 말한다
 - 대상액의 증감 비율 = [(설계변경 후 대상액-설계변경 전 대상액)/설계변경 전 대상액 × 100%]

한편, 「공사계약일반조건」 제27조(검사) 및 제40조(준공대가의 지급)에 따르면 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당공무원에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며 계약담당공무원은 그 이행을

확인하기 위한 검사를 하고 검사에 합격한 때에는 계약상대자의 청구 등 소정절차에 따라 대가를 지급하도록 하고 있는데, 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”)의 집행은 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제○○○○-○○호)」에 따라 안전장구 구입 등 근로자의 산업재해 예방을 위해 사용하도록 하고 있다.

따라서, 계약담당공무원은 준공검사 시 공사량 등을 점검하여 계약이행 내용을 확인하고 검사를 통하여 최종 확정된 정산금액을 기준으로 산업안전보건관리비 등의 승율비용을 관련 기준에 맞게 조정하고, 수급인이 관련 법령에 따른 사용기준에 부합하게 산업안전보건관리비를 집행한 경우 해당금액을 계약상대자에게 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 ○○○○가 체결한 ◀◀◀◀상록아파트의 아스팔트 포장공사 준공검사 현황을 점검한 결과 아래 [표6]과 같이 건설공사에 대해 물량증감분에 대한 준공정산을 하는 과정에서 산업안전보건관리비를 잘못 조정하여 ○○○, ○○○원을 과소 집행하는 결과를 초래하였다.

[표6] 아스팔트 포장공사 준공대가 산정 현황

(금액단위 : 원)

구 분	계약금액	준공대가 산정 현황		
		당초 준공금액(A)	수정 준공금액(B)	차 액(A-B)
공사금액	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	○○,○○○

※ 자료 : ○○○○ 제출 자료 재구성 (세부내역 [별도첨부] 참조)

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견은 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○○○○)께서는 ○○○○년 ◀◀◀◀상록아파트 아스팔트 포장공사의 준공대가 지급 시 정상금액보다 적게 지급한 ○○○,○○○원을 계약상대자에게 지급하시기 바랍니다. (시정)

[별첨 2]

아스팔트 포장공사 준공대가 산정 현황 세부 내역

(단위 : 원)

구 분	계약금액	준공금액 (당초)①	준공금액 (수정)②	증감액 (②-①)	비 고
재료비(A)	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	-	계약금액 대비 준공정산 시 물량감소
직접노무비(B)	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	-	
간접노무비(C)	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	-	
산출경비(D)	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	-	
산재보험(E)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○	-	
고용보험(F)	○○,○○○	○○,○○○	○○,○○○	-	
안전보건관리비(G)	○○○,○○○	○○○,○○○	○○○,○○○		관련기준*에 맞게 재산정
환경관리비(H)	○○○,○○○	-	-	-	
기타경비(I)	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	-	
건설기계대여대금 지급보증액 발급금액(J)	○○○,○○○	○○,○○○	○○,○○○	-	
소계(K=A+B+...+J)	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	○○○,○○○	
일반관리비(L)	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○	K × 6%
이윤(M)	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○,○○○	(K-A+L) × 15%
부가세(N)	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○,○○○	(K+L+M) × 10%
총 액(O=K+L+M+N)	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	○○,○○○,○○○	○○○,○○○	

※ 자료 : ○○○○ 제출 자료 재구성

* 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조제5항 별표 1의3

- 설계변경 전의 안전관리비 + 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액
- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액은 설계변경 전의 안전관리비 × 대상액의 증감비율
- 대상액의 증감 비율은 (설계변경 후 대상액-설계변경 전 대상액)/설계변경 전 대상액×100%
- 대상액은 재료비(A) + 직접노무비(B)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 입주신청세대의 무주택기간 산정 오류

소 관 부 서 ○○○○, ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○, ○○○○○○

내 용

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 총 ○○개 단지 ○○,○○○세대의 임대주택을 보유하고 ○○,○○○세대⁶⁾를 운영하고 있으며, 각 지부는 「직제규정 시행규칙」 별표5(부서별 업무분장)에 따라 관할 지역에 소재한 임대주택의 입주자 관리업무를 수행하고,

그리고 각 지부에서는 「주택사업운영규정」 제23조(입주대상) 및 제27조(입주자 선정순위) 등에 따라 “임대주택 입주대기자 수시모집공고⁷⁾”를 통해 입주신청자를 모집하고 입주대상자의 자격, 입주자 선정순위, 입주신청자의 가점 등 선정 기준을 마련하여 입주대상자를 심사·선정하고 있다.

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「주택사업운영규정」 제26조(입주자 선정 및 재계약) 및 제27조(입주자 선정 순위)등에 따르면 임대주택 입주자는 임대주택소재지 지부관할 구역 내의 기관

6) 운영세대수 : 재건축·매각 중인 ○개 단지 ○,○○○세대 제외(세대구분형·방별임대 ○○○세대 포함)

7) 수시모집 : 임대주택 입주자 정기모집(◆◆◆) 미달세대에 대한 입주자 모집

근무자로 한정하고, 입주자 선정순위는 입주신청자 및 세대구성원의 주택소유여부와 임대주택 수혜여부에 따라 아래[표7]과 같이 제1순위부터 제5순위까지로 정하고 있으며, 동일 세대에 대하여 동일 순위 입주신청자들 사이에 경쟁이 있는 경우에는 가점제 적용기준에 따라 가점점수가 높은 순으로 입주 순번을 정하도록 되어 있다.

[표7] 입주자 선정 순위 결정 방법

순 위	대 상	무주택 여부	임대주택 수혜여부
1순위	입주신청자 및 세대원	전국 무주택	비수혜자
2순위	입주신청자 및 세대원	임대주택 소재지 무주택	비수혜자
3순위	입주신청자 및 세대원	전국 무주택	수혜자
4순위	입주신청자 및 세대원	임대주택 소재지 무주택	수혜자
5순위	1~4순위 이외의 자		

※ 자료 : 「주택사업운영규정」 제27조(입주자 선정순위) 재구성

그리고 「주택사업운영규칙」 제14조의2(직접배정 관리방법)에 따르면, 같은 규정 제27조제1항의 이사장이 따로 정하는 가점제 적용기준은 별표10(가점제 적용 기준)과 같이 규정하고 있고,

가점항목은 총 9개 항목(①전국무주택기간, ②가구 월평균소득, ③미성년자녀, ④영유아자녀, ⑤(예비)신혼부부, ⑥주거약자가정, ⑦한부모가정, ⑧신규 임용공무원, ⑨순직공무원 유족)으로 구성되어 있으며, 각 항목별 배점기준 및 기준별 점수에 따라 가점을 적용하여야 한다.(같은 규칙 제618호, ○○○○.○○.○○ 기준)

또한, 가점항목 중 전국무주택기간은 아래[표8]과 같이 무주택기간 적용기준에 따라 기간을 산정하고, 가점제 적용기준의 무주택기간 배점기준을 적용하여 점수를 가점하여야 한다.

[표8] 입주신청세대의 무주택기간 적용기준

구 분	내 용
대 상	입주신청자 및 그 배우자
산 정 방 법	1. 주택을 소유한 사실이 없는 경우 : 가), 나) 기간 중 긴 기간 적용 가) 모집공고일로부터 신청자가 만30세가 되는 날까지 역산 나) 만30세 전에 혼인 한 경우, 모집공고일로부터 혼인신고일까지 역산
	2. 주택을 소유했던 사실이 있는 경우 - 모집공고일로부터 신청자 및 배우자의 최근 주택 매도일까지 역산 ※배우자의 혼인 전 매도 주택은 제외
산정 기준일	「주택공급에 관한 규칙」 제23조제4항 및 제53조 적용함

※ 자료 : 「주택사업운영규칙」 별표10(가점제 적용기준) 재구성

따라서 임대주택 심사 담당자가 임대주택 입주신청자 및 그 배우자의 무주택기간 산정 시에는 「주택사업운영규칙」 별표10(가점제 적용기준)에 따라 입주신청자 및 그 배우자가 모집공고일 기준으로 주택을 소유한 사실이 없는 경우와 주택을 소유했던 사실이 있는 경우로 나누어 무주택기간을 산정하며,

국토교통부의 주택소유여부 검색의뢰 결과 등에 따라 주택을 소유한 사실이 있는 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제23조제4항에 규정된 “주택처분 기준일”로부터 모집공고일까지 무주택기간을 산정하여 “전국무주택기간” 가점항목의 점수를 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 각 지부 소관 임대주택(○○○○○ 및 ○○○○○○○○) 입주신청자의 가점 등 심사·선정내역을 점검한 결과, 임대주택 입주대기자를 부정하게 선정한 사실은 없었으나 “전국무주택기간” 가점 심사 시 입주신청자 본인이 주택을 소유했던 경우에 무주택기간을 다음과 같이 주택처분일(매도일)로부터 모집공고일까지로 적용하지 않은 사실이 확인되었다.(별첨3. 모집공고 기간별 가점제 적용기준)

① ○○○○ 입주신청세대의 무주택기간 산정 오류

○월 공무원임대주택 입주대기자 모집공고(○○○○.○○.○○.)의 경우, 입주신청자(△△△)의 무주택기간을 주택처분일(○○○○.○○.○○.)로부터 모집공고일까지로 적용하여 무주택기간을 ○○년 ○○개월(가점 ○○점)로 산정하여야 함에도, 입주신청자의 만30세가 되는 날(○○○○.○○.○○.)로부터 모집공고일까지로 적용하여 무주택기간을 ○○년 ○개월(가점 ○○점)로 잘못 산정하였으며,

○월 공무원임대주택 입주대기자 모집공고(○○○○.○○.○○.)의 경우에도 입주신청자(㉮㉮㉮)의 무주택기간을 주택처분일(○○○○.○○.○○.)로부터 모집공고일까지로 적용하여 무주택기간을 ○○년○개월(가점 ○○점)로 산정하여야 함에도, 입주신청자의 만30세가 되는 날(○○○○.○○.○○.)로부터 모집공고일까지로 적용하여 무주택기간을 ○○년 ○개월(가점 ○○점)로 잘못 산정한 사실이 확인되었다.(표9 참고)

[표9] ○○○○ 무주택기간 산정에 대한 오류내용

공고일	단지명 (타입)	모집 세대	입주 신청자	주택처분일	오류 내용 (가점)	재산정 내용 (가점)	입주대기자 선정 결과
○○○○.○○ .○○.	◀◀◀◀ (◇◇)	○	△△△	○○○○.○○ .○○.	○○년 ○개월 (○○점)	○○년 ○○개월 (○○점)	변동 없음
○○○○.○○ .○○.	㉮㉮㉮ (◇◇)	○	㉮㉮㉮	○○○○.○○ .○○.	○○년 ○개월 (○○점)	○○년 ○개월 (○○점)	변동 없음

※ 자료 : 입주대기자 선정 관련 심사자료 재구성

② ○○○○○○○○ 입주신청세대의 무주택기간 산정 오류

㉮㉮㉮㉮ 입주자 모집공고(○○○○.○○.○○)의 경우, 입주신청자(㉮㉮㉮)의 무주택기간을 주택처분일(○○○○.○○.○○)로부터 모집공고일까지로 적용하여

무주택기간을 ○년 ○개월(가점 ○점)로 산정하여야 함에도, 입주신청자의 만30세가 되는 날(○○○○○.○○.○○.)로부터 모집공고일까지로 적용하여 무주택기간을 ○○년 ○개월(가점 ○○점)로 잘못 산정하였으며,

입주자 모집공고(○○○○○.○○.○○.)의 경우에도 입주신청자()의 무주택기간을 주택처분일(○○○○○.○○.○○.)로부터 입주신청자의 만30세가 되는 날(○○○○○.○○.○○.)로부터 모집공고일까지로 적용하여 무주택기간을 ○○년 ○개월(가점 ○○점)로 잘못 산정한 사실이 확인되었다.(표10 참고)

[표10] ○○○○○○○○ 무주택기간 산정에 대한 오류내용

공고일	단지명 (타입)	모집 세대	입주 신청자	주택처분일	오류 내용 (가점)	재산정 내용 (가점)	입주대기자 선정 결과
○○○○.○○ .○○.	(◇◇)	○		○○○○.○○ .○○.	○○년 ○개월 (○○점)	○년 ○개월 (○점)	변동 없음
○○○○.○○ .○○.	(◇◇◇)	○○		○○○○.○○ .○○.	○○년 ○개월 (○○점)	○년 ○○개월 (○점)	변동 없음

※ 자료 : 입주대기자 선정 관련 심사자료 재구성

그 결과 ○○○○ 및 ○○○○○○○○ 임대주택 입주대기자 선정결과에는 영향이 없었으나, 입주심사 시 무주택기간을 잘못 적용함으로써 입주 심사업무에 대한 신뢰성이 훼손될 우려가 있었다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장()께서는 입주신청자의 심사업무와 관련하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 ○○○○○○ 및 ○○○○○○○○○에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[별첨 3]

공고 기간별 가점제 적용기준(「주택사업운영규칙」 별표10(가점제 적용기준) 재구성)

1. ○○○○ 무주택기간 산정 오류 관련 가점제 적용기준(○○○○.○○.○○. 시행)

배점요소	배점	배점기준	점수	비고
전국 무주택 기 간 (1)	15	무주택기간 15년 이상	15	
		무주택기간 10년 이상	12	
		무주택기간 5년 이상	8	
		무주택기간 1년 이상	4	
		무주택기간 1년 미만	2	

2. ○○○○○○○○ 무주택기간 산정 오류 관련 가점제 적용기준(○○○○.○○.○○. 시행)

배점요소	배점	배점기준	점수	비고
전국 무주택 기 간 (1)	16	무주택기간 15년 이상	16	
		무주택기간 10년 이상	12	
		무주택기간 5년 이상	8	
		무주택기간 1년 이상	4	
		무주택기간 1년 미만	2	

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 시설보수 공사계약 시 사회보험료 등 미계상

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆, ○○○○, ●●●●

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆, ○○○○, ●●●●

내 용

1. 업무 개요

공단은 재직 공무원의 주거안정을 위하여 전국에 임대주택을 운영하고 있으며, 각 지부에서는 아래 [표11]과 같이 관할 지역에 소재한 임대주택 시설보수 등의 업무를 수행하고 있다.

[표11] 지부별 임대주택 관리 현황

(단위 : 단지, 세대)

구 분		집단화단지			분산단지			합 계	
지부	지역	단지	평형	세대수	단지	평형	세대수	단지	세대수
☆☆☆☆☆☆	○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○	○○○	○○○○
	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
○○○○○○○	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
	○○	○	◇◇◇◇	○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
○○○○		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○○○	○○○○
●●●●		○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
★★★★		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○	○	○○○
합 계		○		○	○		○	○	○○○○

※ 자료 : 지부별 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 대한 도급계약의 원칙) 제7항에 따라 건설공사 도급계약의 당사자는 고용보험, 산업재해보상보험료, 국민연금보험료, 건강보험료 등 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용을 산출내역서에 분명하게 적어야 하며, 「사회보험의 보험료 적용기준(국토교통부 고시 제○○○○-○○○호)」에 따라 고용보험 및 산업재해보상보험료는 모든 건설공사에 적용하고, 국민연금보험 및 국민건강보험료는 1개월 이상의 건설공사에 적용하도록 하고 있다.

또한, 「건설기술 진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리), 같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 및 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(국토교통부 고시 제○○○○-○○○호)」에 따라 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 “환경관리비”)을 계약금액 및 공사종류에 따라 계상하여 반영하도록 하고 있다.

아울러, 「산업안전보건법」 제3조(적용범위), 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제○○○○-○○호 및 제○○○○-○○호)」에 따라 총공사금액 2천만원이상(부가가치세 포함)의 건설공사는 계약금액 및 공사종류에 따라 산업안전보건관리비를 계상하여 반영하도록 하고 있으며,

「건설산업기본법」 제68조의3(건설기계 대여대금 지급 보증)에 따르면 건설공사의 도급계약 시 건설기계 대여대금 지급 보증서 발급에 드는 금액을 해당 건설공사 도급금액 산출내역서에 분명하게 적어야 한다고 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 지부에서 임대주택 시설보수를 위한 아래 [표12]의 계약을

체결하기 위해 작성한 계약서류 등을 점검한 결과 건설공사 원가계산서 작성 시 관련 법규에서 정한 사회보험료 등을 계상하여 반영하여야 함에도 아래 [표13]과 같이 사회보험료 등을 구분·특정하여 계상하지 않고 건설공사 계약을 체결한 사실이 확인되었다.

[표12] 지부별 시설 보수공사 계약체결 현황

구 분	계약명	계 약 자	계약금액(원)	계약기간	준공금액(원)
☆☆☆☆	♣♣♣♣ 공무원임대주택 승강기 부품 교체공사	*****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000
	♣♣♣♣상록 주민시설 내부마감재 보수공사	*****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000
	♣♣♣♣ 상록아파트 지하주차장 주차라인 LED 등기구 교체 공사	*****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000
	▶▶▶▶ 상록아파트 옥상 무동력 흡출기 교체공사	*****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000
○○○○	◀◀◀◀상록아파트 승강기 노후부품 교체공사	*****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000
	◀◀◀◀상록아파트 박공지붕 교체 및 방수 공사	*****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000
●●●●	♣♣♣♣상록아파트 옥상층 세대 부분 방수공사	*****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000
	♣♣♣♣상록아파트 CCTV 시스템 설치공사	****	00,000,000	0000,00,00. ~ 0000,00,00.	00,000,000

※ 자료 : 지부별 제출 자료 재구성

[표13] 지부별 시설 보수공사 사회보험료 등 반영 현황

구 분	계약명	산재보험, 고용보험료	건강보험료, 국민연금 등	환경보전비	산업안전 보건관리비	건설기계대여금 지급보증액 발급금액
☆☆☆☆	♣♣♣♣ 공무원임대주택 승강기 부품 교체공사	미반영	적용제외 (1개월 미만)	미반영	미반영	미반영
	♣♣♣♣상록 주민시설 내부마감재 보수공사	미반영	적용제외 (1개월 미만)	미반영	적용제외 (2천만원 미만)	미반영
	♣♣♣♣ 상록아파트 지하주차장 주차라인 LED 등기구 교체 공사	미반영	적용제외 (1개월 미만)	적용제외 (전기공사)	미반영	적용제외 (전기공사)
	▶▶▶▶ 상록아파트 옥상 무동력 흡출기 교체공사	반영	적용제외 (1개월 미만)	반영	미반영	반영
○○○○	◀◀◀◀상록아파트 승강기 노후부품 교체공사	미반영	적용제외 (1개월 미만)	미반영	미반영	미반영
	◀◀◀◀상록아파트 박공지붕 교체 및 방수 공사	반영	적용제외 (1개월 미만)	미반영	미반영	미반영
●●●●	♣♣♣♣상록아파트 옥상층 세대 부분 방수공사	미반영	적용제외 (1개월 미만)	미반영	미반영	미반영
	♣♣♣♣상록아파트 CCTV 시스템 설치공사	미반영	미반영	적용제외 (전기공사)	미반영	적용제외 (전기공사)

※ 자료 : 지부별 제출 자료 재구성

그 결과, 「건설산업기본법」 제22조 등을 위반하는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(●●●●●●●●)께서는 공사 발주 시 관계법령에 따라
사회보험료 등을 계상하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 ☆☆☆☆☆☆☆,
○○○○○○, ●●●●●●에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목	단지내 상가 임대차계약 재계약 사전협의 기한 미준수
소 관 부 서	○○○○, ☆☆☆☆☆☆, ◎◎◎◎◎◎, ●●●●, ★★★★★
조 치 부 서	○○○○, ☆☆☆☆☆☆, ◎◎◎◎◎◎, ●●●●, ★★★★★
내 용	

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 총 62개 단지의 임대주택을 보유하고 있고, 각 지부는 「직제규정시행규칙」 별표5(부서별 업무분장)에 따라 관할 지역 임대주택과 단지내 상가의 임대차 계약 및 입주자(업체) 관리를 수행하면서, 「부동산운영규칙」과 「상가건물임대차보호법」에서 정하는 바에 따라 임대주택 단지내 상가의 계약 갱신업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

공단의 「부동산운영규칙」 제11조(부동산 관리)에 따르면, “부동산을 관리함에 있어서는 선량한 관리자의 주의로서 필요한 조치를 취하여야 한다”고 규정하고 있고, 제14조(부동산의 임대차계약 및 기간)는 “②임대차기간은 1년 이내를 원칙으로 하고, 1년 미만 임대차계약을 연장할 경우에도 그 전체임대차 기간은 1년을 초과할 수 없다. 다만, 상가건물임대차보호법의 적용을 받는 경우의 임대차기간은

동법에서 정한 기간으로 한다. ③제②항에도 불구하고 임대차관례에 따라 부득이 필요한 경우에는 부동산의 활용에 지장이 없는 범위 내에서 1년을 초과하여 임대차할 수 있으나, 이 경우에도 임대차료는 1년 단위로 결정하여야 한다” 고 규정하여 임대기간과 상관없이, 임대료 수준에 대한 검토는 1년 단위로 검토토록 명문화하여 임대차 계약 관리자가 준수해야 할 선량한 관리자로서의 임대료 수준에 대한 검토 주기는 1년이며, “물가·경제 변동 등의 사유로 임대료 등 책정금액의 변경이 불가피하다고 인정될 때에는 임대관리의 적정화와 효율화를 위한 인근 건물의 수요동향 및 건축동향 등 지역별 임대료 상황 등의 조사를 실시하여 임대 관리에 반영하여야 한다” 고 규정하고 있다.(제15조의2)

또한, 제15조(임대료 결정 등)는 “⑥상가건물임대차보호법의 적용을 받는 경우 임대료 또는 임대보증금의 증액청구 및 임대보증금의 월세전환을 등은 동법이 정하는 바에 따른다” 고 규정하고 있고, 제25조(준용규정)에서 “이 규칙에서 정하지 아니한 사항은 관련법령 및 공단의 제규정을 적용한다” 고 규정하여, 「상가건물임대차보호법」이 적용되는 임대주택 단지내 상가에 대해서는 「상가건물임대차보호법」에 규정된 관련내용을 적용토록 명시적으로 규정하고 있다.

한편, 공단의 「부동산운영규칙」에서 규정하고 있지 않은 계약 갱신 등의 절차와 관련하여, 「상가건물임대차보호법」 제10조(계약갱신 요구 등)는 “①임대인은 임차인이 임대차 기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다. (1~8호. 생략) ④임대인이 제1항의 기간(기간 만료 6개월 전부터 1개월 전까지 사이) 이내에 임차인에게 갱신 거절의 통지 또는

조건 변경의 통지를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다. 이 경우에 임대차의 존속기간은 1년으로 본다”고 규정하여, 상가 임대차계약의 임대인(공단)이 재계약과 관련하여 계약기간 만료 전 1개월 전까지 아무런 통지를 하지 않은 경우, 임대료 인상 등 조건 변경없이 1년간 자동적으로 연장이 되도록 계약의 묵시적 갱신을 규정하고 있고, 제15조(강행규정)는 “이 법의 규정에 위반된 약정으로서 임차인에게 불리한 것은 효력이 없다”고 규정하여, 이와 다르게 당사자간에 합의 하더라도 임차인에게 불리한 합의는 무효임을 선언하여, 법 내용을 모르고 임차인이 위 조항과 다르게 계약하더라도 임차인은 그 무효를 주장할 수 있도록 임차인을 두텁게 보호하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 지부에서 관리하는 임대주택 단지내 상가의 재계약 체결 업무를 점검한 결과, 다음 [표14]와 같이 계약기간 만료 1개월 이전에 임차인에게 사전통지 없이 기간만료 당월에야 임대조건에 대한 협의(및 검토)를 하거나, 임차인과의 재계약 협의를 기간만료 당월에 임대료 동결 및 연장 안내문 통보로 갈음하는 등 임차인이 계약의 묵시적 갱신을 주장할 여지를 허용하여, 현저한 물가변동에 따른 임대료 인상요인이 발생하더라도 임차인이 위 「상가건물임대차 보호법」에 규정된 계약의 묵시적 갱신 조항을 주장할 경우 임대료 인상 등 임대조건 변경이 어려운 상황을 초래하였다.

[표14] 임대주택 단지내 상가 임대차계약 재계약 절차 점검결과(2022~2024)

관리 지부	단지명	업체명	만료일	의견조회 등 사전협의 및 검토	재계약 체결	
					갱신안내	계약조건
○○	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	-	○○○○,○○,○○.	동결
		◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	-	○○○○,○○,○○.	동결
☆☆ ☆☆	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	인하
	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	인하
○○○ ○○○	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	-	○○○○,○○,○○.	동결
		◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	-	○○○○,○○,○○.	동결
●●	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	동결
	◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	○○○○,○○,○○.	동결
★★	◇◇◇◇ ◇◇	◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	-	○○○○,○○,○○.	동결
		◇◇◇◇	○○○○,○○,○○.	-	○○○○,○○,○○.	동결

※ 자료 : 지부 제출자료 재구성

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(●●●●●●●●)께서는 임대주택 단지내 상가의 임대차
계약이 만료되는 경우 재계약 절차와 관련하여, 지부에서 재계약시 임대조건 등
검토 및 통지가 임대기간 종료 1개월 이전에 적정히 이뤄질 수 있도록 ○○
○○○, ☆☆☆☆☆☆☆, ◎◎◎◎◎◎◎, ●●●●●, ★★★★★에게 주의를
촉구하시기 바랍니다. (주의)

공무원연금공단 상임감사

주 의 요 구

제 목 설계변경으로 인한 계약금액 조정 처리 부적정

소 관 부 서 △△△△△△

조 치 부 서 △△△△△△

내 용

1. 업무 개요

공단은 재직 공무원의 주거안정을 위하여 전국에 임대주택을 운영하고 있으며, △△△△△△에서는 아래 [표15]와 같이 관할 지역에 소재한 임대주택 시설보수 등의 업무를 수행하고 있다. 또한 준공 후 10년 이상 경과한 단지의 세대 내 노후 도배 장판교체를 위해 아래 [표16]과 같이 공사 계약을 체결하였다.

[표15] △△△△△△ 임대주택 관리 현황

(단위 : 단지, 세대)

구 분		집단화단지			분산단지			합 계	
지부	지역	단지	평형	세대수	단지	평형	세대수	단지	세대수
△△△△△△	◇ ◇	○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
	◇ ◇	○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
합 계		○		○○○	○		○○○	○	○○○○

※ 자료 : △△△△△△ 제출 자료 재구성

[표16] 2023년 <<<< 공무원임대아파트 도배 및 장판 교체공사 계약현황

계약명	계약상대자	계약금액(원)	계약수량(세대)	계약기간
○○○○년 <<<< 공무원 임대아파트 도배 및 장판 교체공사	▽▽▽▽ ▽▽ (대표 "▽▽▽")	○○○,○○○,○○○	○○○	○○○○,○○,○○. ~ ○○○○,○○,○○.

※ 자료 : △△△△△△ 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「국고금관리법」 제20조(지출원인행위의 준칙)에 따르면 지출원인행위는 법령이나 「국가재정법」 제43조에 따라 배정된 예산 또는 기금운용계획의 금액 범위에서 하여야 하는데, 이 때, 지출원인행위란 같은 법 시행령 제2조(정의)에 따라 재무관이 세출예산·계속비·국고채무부담행위 및 기금운용계획에 따라 지출의 원인이 되는 계약 등을 하는 것을 말한다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정), 같은 법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 시행규칙 제74조의2(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경 등으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때는 품질저하 우려 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있어 계약상대자와 협의하고 설계변경의 시기 등을 명확히 정확히 하여 우선 시공하는 경우 외에는 설계변경이 필요한 부분 시공 전에 계약금액 조정을 완료하여야 하며, 계약금액을 조정할 수 있는 예산이 없는 때에는 공사량 등을 조정하여 그 대가를 지급할 수 있다.

이 때, 예산확보를 위하여 예산 전용 등이 필요한 경우에는 「국가재정법」 제46조(예산의 전용), 같은 법 시행령 제19조(예산의 전용이용 및 이체) 및 「○○○○년도 예산 및 기금운용계획 집행지침」(예산 변경방법 및 절차)에 따라 조정할 수 있다.

따라서 공사 등 계약체결 이후 계약수량 및 내용의 변경에 따른 설계변경으로 계약금액을 조정하는 경우에는 관련 예산을 확보하고 계약변경을 체결하여야 하며, 예산 범위 내에서 공사대가를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△△△(당시 “▼▼▼▼”)는 아래 [표17]과 같이 ○○○○년도배 및 장판 교체공사 계약을 체결한 이후 공사량 증가로 두 차례 계약금액을

증액 변경하였는데, 두번째 계약변경(○○○○.○○.○○.)을 체결하면서 예산 잔액 범위를 ○○○,○○○,○○○원 초과하여 변경계약을 체결하였다.

해당 공사는 계약변경 체결 후 ○일 만인 ○○○○.○○.○○. 준공된 후 공사금액이 최종 정산되었으며, 이에 따른 준공대가인 ○○○,○○○,○○○원은 당해연도 예산이 아닌 ○○○○년도 예산으로 ○○○○.○○.○○.에 계약상대자에게 지급되었다.

즉, 당해연도인 ○○○○년도 시설유지비 예산범위를 초과하여 변경계약을 체결하고, 실제 지출 또한 당해연도 예산이 아닌 익년도 예산으로 지출하였음이 확인되었다.

[표17] 계약변경 시점별 기성금액 및 시설유지비 예산 잔액

(금액단위 : 원)

계약변경 현황			기성금액 (B)	미지금액 (C=A-B)	2023년도 시설유지비 예산 잔액 (D)	예산부족액 [D-C]
차수	시점	계약금액(A)				
최초	'○○.○○.○○.	○○○,○○○,○○○	-			
1차	'○○.○○.○○.	○,○○○,○○○	○○○,○○○,○○○	○○○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○○,○○○,○○○
2차	'○○.○○.○○.	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○○,○○○,○○○
준공	'○○.○○.○○.	○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○○,○○○,○○○	○,○○○,○○○	○○○,○○○,○○○

※ 자료 : △△△△△△ 제출 자료 및 디지털예산회계시스템 조회 결과 재구성

그 결과, 「국고금관리법」 제20조 등을 위반하는 결과를 초래하였다.

관련부서(△△△△△△) 의견 및 검토결과

△△△△△△는 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않으면서, ○○○○년에는 역전세난 등으로 <<<<의 퇴거세대 증가율이 타 지역에 비해 약 ○배 가량 급증([표18] 참조)하는 등 예측 불가능한 상황이었으며,

[표18] 전년 대비 퇴거 세대수 증감 현황

구 분	2022년 말	2023년 말	전년 대비 증감	증감률
<<<<	■■■■세대	■,■■■■세대	■■■■세대	○○.○%
기타지역	■,■■■■세대	■,■■■■세대	■■■■세대	○○.○%

※ 자료 : △△△△△△ 제출 자료 재구성

10년 이상 노후된 도배 및 장판 교체 없이 입주할 경우 입주자들의 민원 폭증과 후속조치를 위한 추가 공사비용([표19] 참조) 발생 등으로 인해 사실상 입주자 모집이 불가능하며, 전국에서 가장 많은 임대주택(전체의 약 〇〇%, 〇,〇〇〇 세대)이 운영되고 있는 <<<<에서 공가율이 증가할 경우 재정사업자율평가 등 각종 외부평가 성과 달성에 심각한 장애요인([표20] 참조)이 되므로 이에 적극적으로 대응하기 위한 불가피한 선택이었다고 소명하였다.

[표19] 도배 및 장판 교체 없이 입주진행 시 후속조치 공사 예상비용

구 분	예상비용	산출근거
가재이전비	〇〇〇,〇〇〇천원	포장이사(30평 기준 2회) + 이사짐 보관료
이주비용	〇〇,〇〇〇천원	공사기간 중 숙소비용(3인 기준 5일)
계	〇〇〇,〇〇〇천원	

※ 자료 : △△△△△△ 제출 자료 재구성

[표20] 해당 기간 입주 세대가 공사 중단으로 입주불가 시 공가율 변화(재정사업자율평가 지표)

구분	실적	공사 중단 시	증감
공가율(재정사업자율평가)	〇.〇〇%	〇.〇〇%	〇.〇〇%

※ 자료 : △△△△△△ 제출 자료 재구성

또한, △△△△△△는 시설유지비 예산을 관할하는 ◆◆◆에 지속적으로 추가 예산배정을 요청하여 1차 계약변경 시(〇〇〇〇.〇〇.〇〇.)에는 이상없이 예산을 확보하였으나, 이후 퇴거세대 지속 증가로 〇〇〇〇.〇〇.〇〇. 약 〇〇〇백만원의 추가 예산배정을 요청하였음에도 공단 전체적인 예산 부족으로 〇〇〇백만원의 예산만을 배정받게 된 것이며,

이러한 상황에서도 무주택공무원의 주거안정이라는 공공의 이익을 위해 공사를 지속할 수 밖에 없었으며, 이와 관련한 어떠한 사적 이익도 취한 바가 없고, 계약변경 당시 일상감사 등을 통해 투명하게 절차를 진행하였음을 감안하여 줄 것을 요청하였다.

△△△△△△의 의견을 검토한 결과 그 목적이 무주택공무원의 주거안정 등 공공의 이익에 일부 부합된다 할지라도, 이는 예산 범위 내의 지출이라는 기본적으로 지켜야할 의무를 다하지 않은 것으로 회계질서의 안정성을 저해하는 행위였음을 부정할 수 없다.

조치할 사항 이사장(●●●●●●●●)께서는 변경 계약 시 관련 예산 확보 후 계약변경을 체결하는 등 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 △△△△△△△에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

공무원연금공단 상임감사 권 고

제 목 단지내 도시가스시설 안전을 위한 시설보완 필요

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆☆

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆

내 용

1. 업무 개요

공단은 재직 공무원의 주거안정을 위하여 전국에 임대주택을 운영하고 있으며, 지부에서는 아래 [표21]과 같이 관할 지역에 소재한 임대주택 시설보수 등의 업무를 수행하고 있다. 또한 ☆☆☆☆☆☆가 관리중인 집단화단지 중 한 곳인 ▶▶▶▶ 상록아파트는 세대 내 도시가스를 원활히 공급하기 위하여 도시가스 공급시설을 설치 및 운영 중에 있다.

[표21] 지부별 임대주택 관리 현황

(단위 : 단지, 세대)

구 분		집단화단지			분산단지			합 계	
지부	지역	단지	평형	세대수	단지	평형	세대수	단지	세대수
☆☆☆☆☆☆	○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○	○○○	○○○○
	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
○○○○○○○	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
	○○	○	◇◇◇◇	○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○
○○○○		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○○○	○○○	○○○○
●●●●		○	◇◇◇◇	○○○○	○	◇◇◇◇	○○○	○	○○○○
★★★★		○	◇◇◇◇	○○○	○	◇◇◇◇	○○	○	○○○
합 계		○		○	○		○	○	○○○○

※ 자료 : 지부별 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준」(산업통상자원부 공고 제○○○○-○○○호, ○○○○.○○.○○.)에 따르면 배관의 재료는 내식성을 가진 것으로 하도록 요구하고 있고, 국내·외에서 배관외부 부식으로 인한 가스사고 빈도가 외부간섭으로 인한 사고 다음으로 높은 편으로 보고(류영돈 외, 2014)*되고 있어 단지 내 안전사고 예방을 위하여 배관 부식방지 등 도시가스시설을 적절하게 유지 관리할 필요가 있다.

* 류영돈, 이진한, 윤영기, 임호석(2014). 외면부식 직접평가법 개발 및 국내 도입 연구, 한국가스학회지, 18(5), 12-19

또한, 도시가스배관의 안전을 위하여 「도시가스사업법」에 따른 표시기준을 준수하여야 하는데, 같은 법 시행규칙 별표 6 제3호가목6), 별표 5 제3호가목5)에 따르면 도시가스배관 지상배관의 표면색상은 황색으로 하도록 하되, 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층 이상 건물의 경우에는 각 층의 바닥)으로부터 1m의 높이에 폭 3cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 아니할 수 있도록 하고 있다. 일반적으로 공동주택 단지 내 건물 외벽에 노출된 도시가스배관 색상은 단지 내 디자인 계획에 따라 황색이 아닌 경우가 많으므로 황색띠 2중 표시 기준은 필히 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 ○○○○.○○.○○. 준공한 ▶▶▶▶ 상록아파트 단지의 도시가스시설을 점검한 결과 아래 [그림1]과 같이 밸브함 내 배관 및 밸브에서 부식이 진행 중인 구간이 발견되었으며, 건물 외벽 입상관에 부착된 황색띠 2중 표시 스티커의 상태가 불량한 구간이 확인되었다.

[그림1] ▶▶▶▶ 상록아파트 도시가스시설 점검 결과



※ 자료 : ▶▶▶▶ 상록아파트 현장점검 시 감사인 직접 촬영

그 결과 ▶▶▶▶ 상록아파트 단지 내 도시가스배관의 부식이 장기적으로 심화될 경우 가스누출 등 안전사고가 우려되는 등의 문제점을 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(☆☆☆☆☆☆)께서는 ▶▶▶▶ 상록아파트 단지 내 도시가스시설 안전을 위하여 부식 진행 부위에 부식방지도장 등을 실시하고, 관련 법령에 따른 표시기준에 적합하게 시설을 보완하시기 바랍니다. (권고)

공무원연금공단 상임감사

모 범 사 항

제 목 적극적인 제도 개선 노력으로 재계약 인정 범위 확대

모 범 부 서 ●●●●(♥급 ♥♥♥♥)

내 용

1. 문제점

그간 적용된 공단「주택사업운영규정」 제28조에 따르면 입주자나 그 배우자가 분양주택을 공급받은 경우에는 그 주택의 입주예정일까지 재계약할 수 있는 반면, 상위법인 「공공주택특별법」 시행규칙 제25조에서는 분양권을 갖고 있는 경우 입주 예정일까지 임대차계약을 체결할 수 있다고 규정하면서 분양권 취득대상을 입주자와 그 배우자로만 국한하지 않고 있어 공단의 규정과 달라 민원발생 소지가 있었다.

2. 개선내용

●●●●(담당 ♥급 ♥♥♥♥)는 무주택공무원의 주거안정을 위한 적극행정의 일환으로 입주자나 그 배우자가 아닌 세대원(직계존속)의 분양권을 통한 임대주택 재계약 승인 가능여부에 대하여 ○○○○.○○.○○.에 사전컨설팅 감사를 신청하고, 공단「주택사업운영규정」 제23조(입주대상)에서 입주신청자를 포함한 세대원 전원 주택을 소유하지 않도록 규정하고 있는 등 전체적인 취지를 고려할 때, 세대원의 분양권을 통한 재계약 승인이 가능하다는 해석을 도출해 내었으며, 이를 바탕으로 ◆◆◆을 통해 주택사업운영규정을 아래 [표22]와 같이 개정하였다.(2023.3.24. 시행)

[표22] 주택사업운영규정 개정 내용(제28조제5항)

종 전	개 정
⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택을 <u>입주자나 그 배우자가</u> 공급받은 경우에는 공급받은 주택의 입주예정일이 속하는 달의 말일까지 1회에 한하여 재계약할 수 있다. (각호 생략)	⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택을 <u>입주자나 그 세대원이</u> 공급받은 경우에는 공급받은 주택의 입주예정일이 속하는 달의 말일까지 1회에 한하여 재계약할 수 있다. (각호 생략)

3. 기대효과

이러한 노력으로 상위법인 공공주택특별법과 맞지 않게 운영되어 오던 공단 내부 기준을 적극적인 자세로 재해석하고, 즉시 관련 규정을 개정하도록 함으로써 입주자 민원을 사전 예방하고 고객 만족도를 향상시키는 데 기여하였다.

공무원연금공단 상임감사

모 범 사 항

제 목 탄소발자국 우수아파트 인증 등을 통한 적극적인 ESG경영 실천

모 범 부 서 ☆☆☆☆☆☆(◎급 ◎◎◎)

내 용

1. 문제점

☆☆☆☆☆☆에서 관리하고 있는 ▶▶▶▶ 상록아파트는 서울 외 지역에 위치한 집단화 단지 중 가장 큰 규모로 ○○○세대에 이른다. 그러나 ○○○○년에 준공된 이 후 약 ○○년 가까이 운영되면서 단지 내 시설이 노후화되어 전반적으로 에너지 효율이 떨어지고 있다.

그럼에도 불구하고 세계적인 ESG경영 흐름 속에서 공공기관으로써 공단의 선도적인 역할 수행은 강조되고 있어, 새로운 ESG 경영 실천 방안 모색이 필요한 상황이다.

2. 개선내용

이에 ☆☆☆☆☆☆(담당 ◎급 ◎◎◎)에서는 ▶▶▶▶ 상록아파트에 적용할 수 있는 새로운 ESG경영 실천방안을 모색하던 중 ■■■■■시 ■■■구에서 주관하는 「탄소발자국 우수아파트 인증제」 사업을 발굴하고, 그 밖에도 「유성구청 LED 교체지원사업」에 참여하는 등 ESG경영 실천을 위해 적극적으로 노력하였다.

특히, 「탄소발자국 우수아파트 인증제」는 탄소중립 실현을 위한 지역 공동체 중심 사업의 일환으로 탄소중립 생활을 실천수범하는 아파트를 선정하고 인증단계를 거쳐 시상금과 인센티브를 지원하는데, ▶▶▶▶ 상록아파트는 탄소중립포인트

에너지 세대가입률, 전기차충전인프라, 에너지(전기·수도)감축률, 탄소중립 홍보 및 사업실적 등 항목에서 우수한 평가를 받아 우수아파트 현판수여 및 ○○백만원의 상금을 수여받았다.

그 결과, 각종 시상금과 인센티브를 아래 [표23]과 같이 지원받았으며, 아래 [그림2]과 같이 노후 시설물 개선 및 에너지 절감 시설 조성 등의 성과를 달성하였다.

[표23] ▶▶▶▶ 상록아파트 지원금 내역

(단위 : 원)

구분	탄소발자국 인증 (‘00년 0월 ~ 00월)	주차장 LED등 교체 (‘00년 0월 ~ 0월)	가로등 LED등 교체 (‘00년 0월 ~ 0월)	합 계
지원금 (인센티브)	0,000천원	00,000천원	00,000천원	00,000천원

[그림2] 탄소중립 실천현황



또한, 입주민 과반수 찬성으로 관리비 고지서를 모바일로 전환하고, 지속적으로 탄소포인트제 세대가입을 홍보하고, 소등 행사 등을 통해 관리소 뿐만 아니라 입주자도 함께 동참하는 「주민참여형 탄소중립 생활실천 기반」을 조성하였다.

3. 기대효과

☆☆☆☆☆☆는 ▶▶▶▶ 상록아파트의 탄소중립 실현을 위한 노력을 인정받아 탄소발자국 우수아파트 인증현판 및 인센티브를 수령하여 공단 이미지를 제고하고, 입주자의 관리비 부담을 절감하였으며, 그 밖에 다양한 지자체 지원사업 참여로 노후 시설물 개선 및 에너지 절감형 시설 조성 예산을 절감하였다.